

노후계획도시 정비 및 지원에 관한 특별법 시행령

<목 차>

1. 주민대표단 요건·구성절차·운영방법·동의요건 등
2. 예비사업시행자 지정신청 요건 등
3. 특별정비구역 제안 요건 등

소관부처 및 작성자 인적사항	소관부처	국토교통부	작 성 자	이름	이정섭
	담당부서 (과)	신도시정비기획과		직급	시설주사
	국장	운영중		연락처	044-201-4927
	과장	이용관		이메일	in20010030@mail. go.kr

2026. 04. 23. 작성

정책책임자 직위 : 국장 성명 : 운영중 (서명)

< 규제 개요 >

기본 정보	1.규제사무명	주민대표단 요건·구성절차·운영방법·동의요건 등								
	2.규제조문	노후계획도시 정비 및 지원에 관한 특별법 시행령 제 21조의 2 제 21조의 3 제 21조의 4 제 21조의 6 제 21조의 8								
	3.위임법령	노후계획도시 정비 및 지원에 관한 특별법제 18조의 2 제 18조의 4 제 18조의 5								
	4.유형	신설	5.입법예고	2026.05.12~2026.06.22						
규제의 필요성	6.추진배경 및 정부개입 필요성	정비사업 절차 개선, 계획 수립 지원 확대 등의 대책을 포함한 “주택공급확대방안(9.7)” 후속 조치로 사업기간 단축 등을 위하여 「노후계획도시정비법」이 개정(법률 제21322호, 2026. 2. 3. 공포, 2026. 8. 4. 시행)됨에 따라 「노후계획도시정비법」 제18조의2에 따라 주민대표단 제도가 신설되어 주민대표단 구성 승인을 위한 절차와 운영, 비용부담, 단원의 선임에 필요한 사항 등 주민대표단 제도의 시행을 위하여 시행령으로 위임하는 사항을 규정하고, 「노후계획도시정비법」 제18조의4에 따라 토지등소유자의 동의 방법 등이 신설되어 토지등소유자의 동의 확인 방법 등에 필요한 사항에 대하여 시행령으로 위임하는 사항을 규정하며, 「노후계획도시정비법」 제18조의5에 따른 동의 인정에 대한 특례를 위하여 동의서에 포함되어야 하는 내용 등 시행령으로 위임하는 사항을 규정하기 위함임								
	7.규제내용	(제21조의2) 주민대표단 구성을 위하여 토지등소유자의 동의를 받아야 하는 사항을 정함 (제21조의3) 주민대표단 승인 신청서에 포함되어야 하는 서류를 정함 (제21조의4) 주민대표단 운영규정에 포함하여야 하는 내용을 정함 (제21조의6)토지등소유자의 동의서 확인 내용 및 방법을 정함 (제21조의8) 유사한 동의간 동의 인정을 위하여 동의서에 포함하여야 하는 내용을 정함								
	8.피규제집단 및 이해관계자	<table><tr><th colspan="2">유 형</th><th>인원수 또는 규모</th></tr><tr><td>피규제자</td><td>노후계획도시정비사업에 참여하는 주민</td><td>정비사업 시행 규모에 따라 다양하여 특정하기 곤란</td></tr></table>			유 형		인원수 또는 규모	피규제자	노후계획도시정비사업에 참여하는 주민	정비사업 시행 규모에 따라 다양하여 특정하기 곤란
	유 형		인원수 또는 규모							
피규제자	노후계획도시정비사업에 참여하는 주민	정비사업 시행 규모에 따라 다양하여 특정하기 곤란								
9.도입목표 및 기대효과	- 노후계획도시정비사업을 위한 법정 주민단체인 주민대표단 구성을 위한 요건 및 절차를 정하여 원활한 사업추진 도모 - 동의 인정 특례를 위한 동의서 검인 절차와 기존 동의 철회 절차를 마련하여 동의 주체인 토지등소유자의 이익 침해를 방지									
규제의 적정성	10.비용편익분석 (단위:백만원)		비용	편익	순비용					
		피규제자	4868.8	59738.72	-54869.92					

		피규제자 이외			
		정성분석			
		주요내용			
	11.영향평가 여부	기술영향평가	경쟁영향평가	중기영향평가	
기타	12.규제일몰제	대분류	소분류		
		일몰설정에 외기준	1. 국제조약 등에 따라 동일하게 적용 되어야 하는 규제	미해당	
			2. 국가의 질서 유지 및 국민생명· 안전과 직접 관련된 규제	미해당	
			3. 사회통념상 보편적으로 통용되는 규범적 성격의 규제	미해당	
		경제규제 여부기준	4. 국민과 기업의 경제활동에 대한 규제	미해당	
			5. 경제활동에 직접영향을 주는 규제	미해당	
		일몰설정 세부기준	6. 피규제자의 규제부담이 매우 큰 규제	미해당	
			7. 한시적 목적을 위한 규제이거나 주기적인 검토가 필요한 규제	미해당	
		일몰설정여부	일몰조문	연장여부	
	일몰유형	일몰설정기간	일몰주기		
	13.우선허용· 사후 규제 적용여부				
	14.비용감축제 (단위:백만원)	적용여부	비용	편익	연간균등순비용
		적용			
15.규제정비 계획	노후계 획도시정비법 시행령 제17조제1항				

〈조문 대비표〉

현 행	개 정 안
<u><신 설></u>	제21조의2(주민대표단 구성을 위한 토지등소유자의 동의) 법 제18조의2 제3항에 따라 토지등소유자의 동의를 받으려는 자는 국토교통부령으로 정하는 동의서에 다음 각 호의 사항을 미리 작성하여 토지등소유자의 동의를 받아야 한다. 1. 주민대표단의 대표, 감사 및 단원의 주소·성명 2. 법 제18조의3제1항에 따른 주민대표단의 업무 3. 제21조의4에 따른 주민대표단의 운영규정
<u><신 설></u>	제21조의3(주민대표단의 구성승인 신청 등) 법 제18조의2제3항에 따라 주민대표단을 구성하여 승인을 받으려는 토지등소유자는 국토교통부령으로 정하는 주민대표단 승인신청서(전자문서로 된 신청서를 포함한다)에 다음 각 호의 서류(전자문서를 포함한다)를 첨부하여 시장·군수등에게 제출하여야 한다. 1. 제21조의4에 따른 주민대표단의 운영규정 2. 토지등소유자의 주민대표단의 구성 동의서 3. 주민대표단의 대표, 감사 및 단원

현 행	개 정 안
	<u>기재 여부 등 형식적인 사항을 확인하고 해당 서면동의서에 연번을 부여한 후 검인을 하여야 한다.</u> <u>③ 시장·군수등은 제1항에 따른 신청을 받은 날부터 20일 이내에 신청인에게 검인한 서면동의서를 내주어야 한다.</u> <u>④ 법 제18조의4제3항에 따라 전자서명동의서의 확인을 받으려는 자는 시장·군수등에게 다음 각 호의 사항에 대한 확인을 신청해야 한다.</u> <u>1. 전자서명동의서의 보관 및 위조·변조 방지에 관한 사항</u> <u>2. 전자서명동의서를 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 방법에 따라 작성한 사실</u> <u>가. 제1항부터 제3항까지에 따라 작성된 서면동의서를 「전자문서 및 전자거래 기본법」 제2조제1호에 따라 정보처리시스템에 의하여 전자적 형태로 변환하는 방법</u> <u>나. 「전자문서 및 전자거래 기본법」 제2조제1호에 따라 정보처리시스템에 의하여 전자적 형태로 작성하는 방법</u> <u>3. 제2호에 따른 방법으로 작성된 전자서명동의서의 경우 동의서에 기재할 사항의 기재 여부 등 형식적</u>

현 행	개 정 안
<신 설>	<u>인 사항을 갖추었다는 사실</u> ⑤ 제4항에 따른 신청을 받은 시장 · 군수등은 신청일부터 20일 이내에 신청인에게 전자서명동의서의 확인 결과를 알려주어야 한다. 이 경우 시 장· 군수등은 제4항제2호에 따른 방 법으로 작성된 전자서명동의서에 대 해 같은 항 제1호 및 제2호의 사항이 모두 확인된 경우에는 연번을 부여 해야 한다. ⑥ 법 제18조의4제4항에서 “대통령 령으로 정하는” 전자서명동의서의 본인확인 「전자서명법」 제8조제 1항에 따른 운영기준 준수사실의 인 정을 받은 전자서명인증사업자가 제 공하는 본인확인의 방법을 따라야 한다. 제21조의8(토지등소유자의 동의인정 에 관한 특례) ① 법 제18조의5제2항 제1호에서 “대통령령으로 정하는 사 항”이란 같은 조 제1항에 따라 동의 를 한 것으로 보는 같은 항 각 호의 구체적인 내용을 말한다. ② 법 제18조의5제2항제2호에서 “대통령령으로 정하는 기간”이란 다 음 각 호의 구분에 따른 기간까지에 해당하는 기간을 말한다. 1. 법 제18조의5제1항제1호의 동의

현 행	개 정 안
	<u>(동의를 한 것으로 보는 경우를 포함한다. 이하 이 항에서 같다)는 다음 각 목과 같다.</u> <u>가. 법 제18조제3항에 따른 선도지구 지정 동의는 법 제6조제2항에 따른 주민 공람공고기간이 종료되는 날까지</u> <u>나. 법 제18조의2제3항에 따른 주민대표단의 동의는 같은 항에 따른 주민대표단 구성에 대한 동의 신청 전까지</u> <u>2. 법 제18조의5제1항제2호에 따른 동의는 제22조제6항에 따른 사업시행자 지정신청 전까지</u> <u>3. 법 제18조의5제1항제3호에 따른 동의는 「도시 및 주거환경정비법」 제47조에 따른 주민대표회의 구성에 대한 승인신청 전까지</u> <u>③ 법 제18조의5제2항제3호에서 “대통령령으로 정하는 기준과 방법”이란 같은 조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항에 대하여 동의 철회 또는 반대의사의 표시 절차와 방법을 말하며, 그 기준과 방법은 다음 각 호와 같다.</u> <u>1. 동의를 철회하거나 반대의사표시를 하려는 토지등소유자는 국토교통부령으로 정하는 철회서에 토지</u>

현 행	개 정 안
	<u>등소유자가 성명을 적고 지장을 날린 후 주민등록증 및 여권 등 신원을 확인할 수 있는 신분증명서 사본을 첨부하여 동의의 상대방 및 시장·군수등에게 내용증명의 방법으로 발송하여야 한다. 이 경우 시장·군수등은 동의철회서를 받은 때에 지체 없이 동의의 상대방에게 동의철회서가 접수된 사실을 통지하여야 한다.</u> <u>2. 동의철회나 반대의사표시는 철회서가 동의의 상대방에게 도달한 때 또는 시장·군수등이 동의의 상대방에게 동의철회서가 접수된 사실을 통지한 때 중 빠른 때에 효력이 발생한다.</u>

I. 규제의 필요성 및 대안선택

1. 추진배경 및 정부개입 필요성

- 「노후계획도시정비법」은 1기 신도시 등 노후계획도시를 광역적·체계적으로 정비하기 위하여 '24.4월부터 시행 중인 제도로써 사업구역별 행정계획인 특별정비계획 수립 지원을 위하여 하위 지침으로 「노후계획도시 특별정비계획 수립 지침('25.3 제정)」을 제정하였는데, 이 법에 따른 최초 사업인 1기 신도시 선도지구 정비 추진을 위하여 해당 지침에 따라 주민대표단 및 예비사업시행자 제도를 우선 도입하여 지원하고 있고,
- 정비사업 절차 개선, 계획 수립 지원 확대 등의 대책을 포함한 "주택공급확대방안(9.7)" 후속 조치로 사업기간 단축 등을 위한 「노후계획도시정비법」이 개정(법률 제21322호, 2026. 2. 3. 공포, 2026. 8. 4. 시행)됨에 따라 노후계획도시정비사업을 재개발·재건축 사업으로 추진하는 경우 특별정비계획과 사업시행계획을 동시에 수립할 수 있도록 하는 사업시행 특례를 마련함과 동시에 이를 실행하기 위하여 주민대표단, 예비사업시행자 제도를 법률로 상향 입법하고, 동의인정 특례 제도 등을 신설하였음.
- 이에 법정 주민단체의 조기 설립을 목적으로 신설된 제도인 주민대표단의 구성 및 운영에 관한 사항과 동의 인정 특례 제도의 시행을 위하여 필요한 동의서 검인 절차 및 기존 동의 철회 방법 등 시행령으로 위임하는 사항을 규정하려는 것임

2. 규제 대안 검토 및 선택

① 대안의 비교

○ 규제대안의 내용

규제대안1	대안명	주민대표단의 법적 운영 기준 최소화
	내용	최소한의 자체 운영규정 마련 의무 부여
규제대안2	대안명	기존 유사 법정 주민단체(조합설립추진위원회) 기준 준용
	내용	운영규정 외 경비납부, 지출내역공개, 선입방법 및 단원선출 등에 대하여 법적으로 의무 부여

○ 규제대안의 비교

구분	장점	단점
규제대안1	단체 설립에 대한 부담 최소화 상대적으로 신속한 사업추진 가능	주민단체 투명성 확보에 다소 취약
규제대안2	사업투명성 및 주민권리 보호에 상대적으로 유리	과도기적 임시단체인 주민대표단 성격 대비 기준 과도, 설립 부담

② 이해관계자 의견수렴

이해관계자명	일시 · 장소 · 방법	제시의견	조치결과
토지등소유자	수시, 1기신도시 일원, 주민간 담회 등	규정 등 최소화	반영
지자체, LH	법률 입법예고	지침에 의한 주민대표단과 법률상 후속단체 갈등 대책 필요	경과조치 반영

③ 대안의 선택 및 근거

- 「노후계획도시정비법」은 「도시정비법」에 따른 재건축사업 등 각종 정비사업에 대한 특별법으로 절차상 노후계획도시정비법에 따른 구역(특별정비구역)을 지정하는 경우 개별사업법*에 따른 구역 지정 등이 의제되어 이후 각 사업법에 따라 사업시행자를 지정하고 사업을 추진하는 체계

* 「도시정비법」, 「도시개발법」, 「주택법」, 「국토계획법」 등 노후계획도시정비법 제2조제6호 각 목에 따른 사업 추진을 위한 법

- 주민대표단 제도는 개별법 전환 이전 단계부터 신속한 사업 진행을 도모하고자 마련되었으며, 법률로 입법되기에 앞서 1기 신도시 선도지구 정비를 위하여 지침으로 시범 도입한 결과, 구역지정 이전 법정 주민단체의 조기설립이 빠른 주민 의사결정에 도움이 되어 사업속도 제고에 긍정적인 효과가 있음을 확인

* 1기 신도시 내 15개 선도지구(정비구역) 중 8개 구역이 기본계획 수립 후 1년 내 특별정비계획 수립 후 특별정비구역 지정 완료

- 주민대표단은 구역지정 이후 개별법에 따른 사업시행자 지정 이

전까지의 과도기적 임시단체*임을 고려할 때, 구성을 위한 과도한 법정 의무는 실효성 대비 일반국민인 토지등소유자에게 과도한 부담을 줄 수 있어 법정 의무를 최소화하는 방안으로 규정

- 정비사업시 주민대표단은 필수 단체가 아니므로 구성하지 않고 사업을 추진할 수 있는 바, 신속한 사업 추진을 위한 보완적 제도 이므로 불필요한 의무 부여는 지양하고, 요건을 간소화하여 규정

3. 규제목표

- 주민대표단은 구역 지정 이전부터 「노후계획도시정비법」에 따른 법정 주민단체를 최소한의 절차로 구성하여, 빠른 의사결정을 통한 신속한 정비사업 추진이 가능할 것으로 기대
- 또한 동의 인정 특례를 위한 동의서의 동의 내용 및 확인 절차를 명확히 하여 토지등소유자의 이익 침해를 방지

II. 규제의 적정성

1. 목적·수단 간 비례적 타당성

- 법률에서 신설하는 제도가 시행될 있도록 하위 법령으로 위임하는 절차 및 요건을 정하였으며, 신속한 주민단체의 구성 및 토지 등소유자의 동의의사 왜곡 방지를 고려하였고, 정비사업과 관련된 타법(「도시정비법」)과 비교하여 규제 영향이 감소되거나, 동등한 수준으로 설정함

2. 영향평가 필요성 등 고려사항

영향평가		
기술	경쟁	중기
해당없음	해당없음	해당없음

○ 영향평가

- 기술규제영향평가

해당없음

- 경쟁영향평가

해당없음

경쟁영향평가 점검항목	해당 여부
(A) 사업자의 수 또는 범위 제한	없음
(B) 사업자의 경쟁능력 제한	없음
(C) 사업자의 경쟁유인 감소	없음
(D) 소비자에게 제공되는 선택과 정보의 제한	없음

- 중기영향평가

토지등소유자가 자체적인 주민단체 구성하거나 동의하기 위한 절차를 규정하는 것으로 규제내용에 중소기업이 포함되지 않음

- 규제 차등화 예비분석 결과표

○ 기타 고려사항

- 고용친화적 규제설계

해당없음

- 시장유인적 규제설계

해당없음

- 일몰설정 여부

해당없음

- 우선허용·사후규제 적용 여부

분류	적용여부	적용내용/미적용사유
포괄적 개념 정의	미적용	토지등소유자가 자체적으로 구성하는 주민단체 또는 동의 과정이므로 우선허용·사후규제 적용대상 아님
유연한 분류 체계	미적용	토지등소유자가 자체적으로 구성하는 주민단체 또는 동의 과정이므로 우선허용·사후규제 적용대상 아님
네거티브 리스트	미적용	토지등소유자가 자체적으로 구성하는 주민단체 또는 동의 과정이므로 우선허용·사후규제 적용대상 아님
사후 평가관리	미적용	토지등소유자가 자체적으로 구성하는 주민단체 또는 동의 과정이므로 우선허용·사후규제 적용대상 아님
규제 샌드박스	미적용	토지등소유자가 자체적으로 구성하는 주민단체 또는 동의 과정이므로 우선허용·사후규제 적용대상 아님